



גליון 338

השיעור השבועי מסודר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק משפטים תשפ"ו

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 21:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת תרומה

הלכות זכר למחצית השקל

נושאי השיעור: מחצית השקל בזמן בית המקדש | קריאת פרשת שקלים | מנהג בעלמא | זכר למחצית השקל | בשר לחג הפסח | שיעור הדרהם | שיעורי חז"ל | שיעור מחצית השקל בשנה זו | נתינה עבור בני הבית | הגיל בו צריך לתת | למי נותנים צדקה | ושפטו את העם משפט צדק

רבתיי, מורנו ורבנו שליט"א, אני הייתי איתו שנים, ואני יכול להעיד שהוא יודע לפעמים לצאת מההגה. לפני כ-7-6 שנים נשיא הקהילה שלנו 'מבית לוי' חיתן את בנו, והרב הראשי הקודם, האח של מורנו ורבנו, כובד בסידור חופה וקידושין. וגם מרן שליט"א, שהכיר את המשפחה, הגיע לחתונה.

הרב הראשי הקודם קידש, מורנו ורבנו היה שם במקום, אני קיבלתי שתי ברכות ראשונות, וכשהגיעו לברכה שביעית, כיבדו את מורנו שליט"א, אבל הוא לקח את הרמקול ואמר: "היות ונמצא פה אחי, והוא הרב הראשי, אני רוצה לכבד אותו בברכת הברכה השביעית..." עד היום אני לא שוכח את זה. זה לצאת מהקופסה. לצאת מהאגו. לא כל אחד היה מסוגל לעשות. אבל מורנו שליט"א עושה לשם שמיים.

לפני מספר חודשים הוא היה אצל מור אבי שהוא אחד מהמקובלים של הדור, הרב רחמים עטיה שליט"א, שאני שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף שאמר: "הלואי ואני אוכל לשבת לידו בגן עדן". ומרן שליט"א היה אצל אבא, ואני ראיתי את ההסרטה, ובסוף מה הוא מבקש? הוא אומר: "כבוד הרב, תברך אותי שמה שאני עושה יהיה לשם שמיים". זה תפס אותי. היום אנשים מבקשים, תברך אותי שיהיה לי עוד כולל, עוד משרה. והנה מה הוא מבקש...

ואני רוצה לומר לכם, אני לא 'בוגר' יחזו דעת, אני 'יליד' יחזו דעת. כשאני באתי למקום פה, חשבתי שאני יודע הלכות, התברר לי שאני לא יודע הלכות. ובזכות הרב, לאט לאט, הוא לימד אותנו איך לפסוק הלכות, ב"ה היום אני יודע לפסוק הלכה, וזה הכל בזכות מורנו ורבנו שליט"א, שידוע לתת מהחיים, משלו, ואני חושב שכל עם ישראל זכה במורנו ורבנו שליט"א. שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים עד ביאת גואל צדק, אמן.

מדברי הרב המקדים הגאון רבי אברהם עטיה שליט"א רב קהילת 'בית לוי' בית וגן - ירושלים ומחה"ס 'מבית לוי'

"...ברשות מורנו ורבנו, אני רוצה לומר שיש לי הרבה הכרת הטוב למרן הראשון לציון שליט"א. ואני באמת רוצה לומר כמה דברים מהלב, שמרתי את זה הרבה שנים אבל הגיעה ההזדמנות לומר את זה לרב. ואקדים במשל:

היה איזה בית חולים שחיפשו מנכ"ל. עשו מכרז, וניגשו כ-1500 מועמדים. כמוכן שבעל הבית לא יכול היה לראיין את כולם, אז הוא אמר, אשאל שאלה את כל המועמדים, מי שידע לענות תשובה - אני מראיין אותו.

והוא שאל: מה קורה אם אחד נוסע בלילה, יש לו אוטו של שתי מקומות, הוא נוסע לבד, ויש לו מקום אחד, ופתאום הוא רואה את אשתו עומדת בצד הדרך, נתקעה באיזה מקום. כמוכן הוא בא לעצור לה, אבל אז לפתע מישוהו רץ אליו, ואומר לו, "תשמע אני רופא, דוקטור מומחה, התקשרו אליי דחוף, יש בבית חולים כמה מקרים של הצלת חיים - אתה יכול להסיע אותי? עוד זה מדבר וזה בא, לפתע הייתה שם תאונה, ויש עכשיו איזה פצוע, צריך לקחת אותו דחוף לבית חולים.

שאל בעל הבית את כל המרואיינים, את מי הוא ייקח?! את אשתו, שהיא קודמת לכאורה? או את הרופא שהולך להציל חיים, או שמא את הפצוע מהתאונה ישר לבית החולים...

והתשובה היא פשוטה. הוא צריך לצאת מהאוטו, להגיד לרופא, "בוא אתה תנהג, תיקח את החולה ותלך לבית חולים ותמשיך להציל חיים". הבעיה שאנחנו לא נוהגים כך בדרך כלל. אדם לא יוצא מהמקום שלו. לא מוכן לוותר על שום דבר, "אני במקום שלי אשב". אבל מי שמגיע למעלה מסוימת, הוא מוכן לצאת מעצמו.



יש לך הזדמנות להיות שותף בזכויות האזרחות זכר למחצית השקל

שיעור נתינת "זכר למחצית השקל" השנה שנת תשפ"ו, הוא כ-80 ש"ח

וכל הגותכנים עבור ישיבות וכוללים ועבור לומדי תורה יבורכו בכל הברכות שבתורה

פורים שמח וברכת שפע רב לכל בית ישראל

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

ישר כוח גדול לידיד נפשי, הגאון הגדול הרב אברהם עטיה שליט"א, שהוא נותן לי את החשק להרחיב עוד ועוד את מעגל האברכים, להגדיל את הכוללים, כי הוא אחד מהמיוחדים שאני כל כך שמח שזכיתי שלמד אצלו ב"חיה דעת". אברך שבמקביל ללימודים שלו, כל הנושאים ששייכים לרבנות ודיינות, שב"ה עבר את כולם בהצלחה, הוא למד גם כן ש"ס. וב"ה למד את כל הש"ס כמה פעמים, ונבחן בעל פה על כל הש"ס. אשרינו שזכינו, עליו אפשר לומר אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל.

ואביו כמובן, אביו הקדוש ממש, רבי רחמים עטיה שליט"א, שאני חושב שאסור לי לדבר על זה יותר מדי, כי זה נקרא "מברך רעהו בקול גדול", מכיוון שבאמת מדובר בצדיק יסוד עולם, שגם בדור הקודם אני לא יודע כמה צדיקים כאלו היו, כל כולו תורה ועבודת ה' במשך עשרות בשנים. תלמיד מובהק של המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל, אשריו ואשרי חלקו.

אני רוצה לברך את הגאון הגדול הרב אברהם עטיה שליט"א, שעומד כיום בראש קהילה חשובה בבית וגן, ובעז"ה ימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה. ירווה נחת מכל יוצאי חלציו, אכ"ר.

א. מחצית השקל בזמן בית המקדש

קראנו היום פרשת שקלים. חז"ל אומרים (מגילה יג): "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתידי המן לשקול שקלים על ישראל", ועל כך אמר הקב"ה לישראל: "לפיכך הקדימו שקליכם לשקליו". הקב"ה ציווה אותנו במחצית השקל. אבל צריכים לדעת, שמה שקראנו היום בפרשת כי תשא, זה המחצית השקל שעם ישראל נתנו להקמת המשכן. ובוזה יש דינים אחרים לגמרי.

לאורך כל השנים, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עם ישראל נותנים כל שנה מחצית השקל, כיון שצריך היה להביא קרבנות. בבית המקדש היו קרבנות פרטיים, אדם שמביא קרבן טהור כגון שחילל שבת בשוגג וכיו"ב, או קרבן שלמים, וכן יש קרבנות שאדם מביא בשלוש רגלים, עולת ראייה, שלמי חגיגה, קרבן פסח. אבל מעבר לכל זה, היו בבית המקדש מביאים קרבנות ציבור: קרבן התמיד בכל יום בבוקר ובערב, "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים". וכן קרבנות מוסף בשבת ובראש חודש ובמועדים וכיו"ב.

קרבנות הציבור היה צריך שיהיה לכל אחד ואחד מעם ישראל חלק בהם. ואומרת התורה (נמצא כת, יד) "זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה", ודרשו חז"ל (פסח פ"ג ה"א). "אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה". דהיינו מתרומות שנכנסו מא' בניסן, שזה תחילת השנה - "ראשון הוא לכם לחודשי השנה" (שמות יב, כ).

לשם כך אומרת המשנה במסכת שקלים (פ"א מ"א): "באחד באדר משמיעין על השקלים". שכשנבית המקדש היה קיים, היו מכריזים בכל בתי דין, שכל אחד ואחד מישראל צריך לתת מחצית השקל. והיו מניחים שלחנות בכל מקום, והגבאים של בית המקדש היו באים ואוספים, וכל אחד היה בא ונותן מחצית השקל, ומזה היו מביאים את קרבנות הציבור.

ב. קריאת פרשת שקלים

בימינו אין לנו את בית המקדש, תיקנו חכמים (מגילה כט): לקרוא פרשת שקלים. ולכל הדעות זו תקנת חז"ל, זה לא כמו פרשת זכור שנקרא בעז"ה בעוד שבועיים, והיא מצוות עשה מן התורה. פרשת שקלים זה זכר למחצית השקל שהיו נותנים בזמן בית המקדש. הגמרא שם דנה גם, איזה פרשה יש לקרוא לשקלים, והמסקנה היא שאנחנו קוראים בפרשת כי תשא.

ג. מנהג בעלמא

לעומת זאת, מה שאנחנו נוהגים היום לתת 'זכר למחצית השקל', צריך לדעת שזה מנהג בעלמא. זה לא תקנת חכמים. והמנהג הזה לא מופיע בגמרא ולא ברמב"ם, וכן לא בשלחן ערוך. הרמ"א (סימן תל"ד סעיף א) מזכיר את המנהג, ועוד כמה ראשונים. וז"ל הרמ"א: "יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר. ומאחר ששלוש פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן שלושה". ע"כ. בהמשך הרמ"א מוסיף, שיש לתת קודם מנחה בערב פורים.

והנה, אם נאמר לתת את הסכום הנמוך ביותר שזה חצי שקל, הרי כיום בסופרמרקט אין מוצר פחות מחצי שקל, אמנם מאידך, שווי הפרטה כיום הוא כ-30 אגורות, אבל בכל זאת, אני חושב שאם כבר אדם הולך לתת צדקה, לתת סכום כל כך פשוט, שקל וחצי, הרי מה כבר אפשר לעשות בשקל וחצי? לכן נראה שגם המטבע של חצי שקל היום הוא כבר לא שווה הרבה, וכדאי לתת יותר. ומכיון שהמנהג שלנו הוא לא לתת "שלושה" מהמטבע הקבוע באותו מקום, אלא 9 גרם כסף, הרי זה סיפור אחר לגמרי.

ד. זכר למחצית השקל

כיון שזה רק מנהג, יש להיזהר לומר שזה 'זכר למחצית השקל'. כי אם

אדם יבוא ויגיד "אני נותן מחצית השקל, הרי שזה שייך לבית המקדש, לקרבנות, אין לנו היום קרבנות, והכסף הזה יש בו בעיה שכאילו הוא תרם אותו לבית המקדש ואסור להשתמש בזה למשהו אחר. לכן צריך להיזהר בזה. כמובן שאם משהו טעה ואמר "מחצית השקל", זה לא כל כך נורא, מכיוון שבוודאי שהוא לא מתכוון לקרבנות, זה אכן סהדי - כולם יודעים שהוא לא התכוון לבית המקדש ממש, אלא הוא מתכוון למנהג של זכר למחצית השקל.

ה. בשר לחג הפסח

בדומה לכך מצונו לעניין בשר לפסח. אדם שקונה בשר לצורך החג. אם הוא אומר "אני קונה בשר לפסח", יכול להיות לזה משמעות שזה לקרבן פסח. אכן, גם אם טעה ועשה כך, זה לא קדשים, זה כשר בדיעבד, מכיוון שבוודאי כוונתו לקנות לצורך החג, הרי הוא לא קונה כבש שלם חי לצורך קרבן פסח, הוא קונה רק חתיכת בשר, זה לא ראוי לקרבן פסח. אבל "חכמים היזהרו בדברכם" - כשאדם מדבר בדברים כאלו צריך להיזהר.

ו. שיעור מחצית השקל בשנה זו

כמה כסף צריך לתת? השנה זו שאלה גדולה. בשבוע שעבר הזכרתי את הנושא הזה, ואמרתי שאני לא רוצה להגיד סכום, כי זה משתנה, ואני מודיע לכם מראש, שגם היום אני לא מתכוון להגיד סכום. יושב איתנו כאן ידידי הרב חיים נטף, שהוא מומחה בכל הנושאים של שער הכסף. בזמן האחרון יש שינויים עצומים ממחיר הכסף, הרי משנה שעברה עד לפני יומיים שלושה, זה היה פי שלוש ממה שנתנו בשנה שעברה. וביומיים שלושה האחרונים שמעתי שזה ירד. לך תדע מה יקרה עד חודש אדר. הרי תמיד צריכים לשער לפי יום הנתניה.

ז. שיעור הדרה אז והיום

איך משערים את מחצית השקל? הנה בפדיון הבן צריך להביא חמישה סלעים, שזה חמשה שקלים. מחצית השקל זה עשירית מחמישה סלעים של פדיון הבן. וכתוב ברמב"ם (פסח א' מהלכות שקלים הלכה ב) ובשלחן ערוך (יו"ד סימן קצ"ה סעיף א), שהסלע הוא שלוש דהרה. 'דרה' זו מידת משקל ונפח שהייתה קיימת עוד בזמנו של הרמב"ם עד הדורות האחרונים, אולי אפילו עד הדור האחרון אצל הערבים בכל ארצות המזרח.

הייתה טענה של כמה מגדולי ישראל, במיוחד אלו שגרו בארצות האשכנזים, שבדברים כאלו השער, הכמות והאיכות משתנה. ממילא יכול להיות שהדרה השתנה ואנחנו לא יכולים לסמוך על השיעור הרגיל של הדרה. אאמ"ר מרן זצוק"ל למשל בספרים שלו כותב להוכיח, שבמשך כל הדורות אנחנו רואים שכולם חוזרים על פדיון הבן שלוש דהרה. וכן לגבי שאר שיעורי תורה: כזית, כביצה וכיו"ב, שאת הכל מדדו לפי הדרה, ומשמע שתפסו שהדרה לא משתנה.

ח. שיעורי חז"ל

יש ספר פתח הדביר לרבי חיים פונטריומולי שחי לפני כ-150 שנה, הוא היה חבר של רבי חיים פלאגי, והוא מאריך בנושא הזה. אמנם אני לא ראיתי שאאמ"ר הזכיר את דבריו, אבל את כל הטענות שאאמ"ר טען בספריו - גם פתח הדביר טען, שהדרה לא השתנה. הוא כותב נגד הנודע ביהודה והחתם סופר בנושא הזה.

בדור הקודם היה תלמיד חכם אחד גדול שחי בין הספרדים, קראו לו רבי אברהם חיים נאה. הוא ישב, חקר ודרש וכתב יותר מספר אחד בנושא הזה. היה לו יכוח עם הסטייפלר בעניין הזה. והוא האריך והביא ראיות שלא יכול להיות שהדרה יותר מ-3.2 גרם. או אם משערים בנפח 3.2 סמ"ק.

לפני 20-30 שנה בא אליי אברך אחד תלמיד חכם, שהוא גר היום בהר נוף, שמו הגאון הרב הדר מרגולין שליט"א. ואני לקחתי אותו אל אאמ"ר, והוא ישב והסביר, וגם כתב את הדברים, והוא הוכיח לפי כל מיני מדידות שהוא עשה, וגם מדברים שגילו בזמן האחרון, שהדרה הוא לא יותר מ-3 גרם. דהיינו שרבי אברהם חיים נאה קבע 3.2 גרם, הוא קבע שזה לא יותר מזה, אבל יכול להיות פחות. היום יש טוענים שזה אפילו פחות מזה, אבל ודאי שזה לא יותר מ-3 גרם.

והנה, אם נאמר ששיעור פדיון הבן זה 30 דהרה, הרי שזכר למחצית השקל, זה עשירית מזה - 3 דהרה, ממילא זכר למחצית השקל יוצא 9 גרם. בזמנו, בשנים קדמוניות, אאמ"ר היה אומר שזה 9.6 לפי 3.2, אבל עכשיו אם אנחנו אומרים שזה שלוש דהרה, אז זה יוצא 9 גרם כסף.

ט. מחצית השקל כולל מע"מ

צריך להדגיש, שאין שום שאלה שצריך לשער את זה כולל מע"מ. ואני לא יודע מאיפה באה הסברה המשונה הזאת, לא כולל מע"מ. וכי משהו יכול לקנות חלב לא כולל מע"מ? אם יש משהו שמחליט לעשות שוק שחור מתחת לשלחן, הרי זה לא השווי, זה לא המחיר!

בזמנו דיברתי על זה עם אאמ"ר פנים אל פנים, וכתבתי את זה בספר שלי תורת המועדים, הסברתי לו מה זה מע"מ, ואיך משלמים אותו. יש מקרים שאנשים מקבלים פטור או החזר במע"מ, אבל המחיר הוא עובר לסוחר,

באופן רגיל כשאנשים קונים ומוכרים, צריך לשלם מע"מ. הסברתי לו שאם אדם יקנה וימכור וכו' אפילו עשר פעמים, כולם ישלמו את המע"מ. אמנם יש מקרים מסוימים של סוחרים שמקבלים החזר, אבל הצרכן הרגיל צריך לשלם מע"מ. לכן טוב יותר לשלם את המע"מ, 9 גרם כולל מע"מ.

אשר על כן, על כל אחד ואחד שישים לב כשהוא נותן, שיבדוק אם השער לא השתנה, כי מיום ליום זה משתנה. אז ביום שאדם נותן, שיבדוק, או שיתן סכום גדול יותר, שבטוח שזה לא יותר. אם אתם זוכרים, שנה שעברה זה היה פחות מ-30 שקל, השנה היו ימים שזה הגיע כבר ל-100 שקלים. עכשיו אני חושב שזה כ-60-70 גרם. ואי"ה בתחילת חודש אדר נפרסם כמה צריך לתת - נכון לאותו היום.

י. מחצית השקל על בני הבית

המנהג לתת זכר מחצית השקל, זה לא כל כך פשוט שכולם חייבים בזה. כאמור, המנהג הזה אינו מופיע ברמב"ם ובשלחן ערוך. והשאלה נשאלת, מי מכל בני המשפחה חייב. כי יש ויכוח אם נשים חייבות במחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים. הרמב"ם (סו) כותב, שנשים וקטנים פטורים. אבל בהגהות מרדכי כתב שחייבים, כיון שגם הם צריכים כפרה. והמגן אברהם (סימן תנ"ד סק"ל) תמה על כך, ואכמ"ל.

יא. הגיל בו חייבים לתת מחצית השקל

כמו כן יש מחלוקת נוספת, מאיזה גיל צריך לתת בשביל הבנים. בתורה כתוב "מבן עשרים שנה". אבל התורה מדברת על תרומת המשכן. הרמב"ם והרמב"ן והסמ"ג כותבים, שבמשך השנים שבית המקדש היה קיים, החיוב של מחצית השקל לא היה מבן עשרים אלא מבן שלוש עשרה. כל אחד שהוא בר חיוב - הוא חייב במצוות - היה צריך לתת. לעומת זאת, ישנם כמה ראשונים שסוברים שזה רק מגיל עשרים. וכך פוסק הרמ"א (סו) וז"ל: "ואין חייב ליתנו רק מי שהוא מבן עשרים שנה ומעלה". כמובן שכדאי להחמיר. יש אומרים, שכדאי לתת כיוון שזה כפרה על עם ישראל, "לכפר על נפשותיהם", וראוי לתת אפילו עבור עוברים במעי אימם.

לאור כל האמור, כל אדם שהוא בעל יכולת, יש לו ב"ה פרנסה, במיוחד אם הוא אוהב ורגיל לתת צדקה, שיתן את השיעור של 9 גרם כסף לכל אחד מבני הבית. וכל המרבה הרי זה משובח, כיוון שזה מנהג. זה לא כמו בזמן תרומת המשכן, שהתורה אומרת: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל". היום, העשיר ירבה, וירבה כפלי כפליים! כל אחד שיכול לתת.

אבל אם קשה לו, הסכום הוא גדול מדי, במיוחד אם הוא אברך כולל, שהיום המדינה הפסיקה גם את התמיכה העלוכה שהיו נותנים לחלק גדול מהאברכים, ויש גם הפסיקה לתת להם את המעונות, ויש כל מיני גדרות עליהם, ויש מסכנים שהם לא יכולים, ממש אין להם מה לאכול, וכי אנוחנו יכולים לומר להם שיתנו סכומים גדולים בעד כל אחד! אז במקרה כזה אפשר לתת עבור עצמו כשיעור 9 גרם, ועבור אשתו והילדים ושאר בני הבית, אפשר לתת את הסכום כמו שלושה מטבעות הפחות ביותר. שלא יתן חצי שקל, זה לא יפה לתת כזה סכום עלוב, זה לא שיעור שאפשר לקנות בו משהו, אבל לתת כמה שקלים, אולי חמישה שקלים עבור כל אחד מבני הבית.

יב. עשה עם עמלי תורה

על כל אחד שנותן מחצית השקל להתבונן, למי הוא נותן, זה צריך להינתן לצדקה. זה לא קשור למתנות לאביונים שנותנים בפורים. נותנים צדקה לכל אדם עני, כל משפחה ענייה, ברוכת ילדים, אפשר לתת להם צדקה. וזה דבר גדול מאוד, להחיות אותם. אבל צריך לדעת, גם בצדקה ישנם דרגות בעשיית הצדקה. אני שנים עסקתי בגיוס כספים לבית המדרש "יחווה דעת", ואני אומר לכם, זה עולם הפוך. אנשים נותנים לבתי תמחוי וכו"ו, זו מצוה גדולה מאוד, חשוב מאוד שהוא נותן לאנשים עניים לאכול, אבל חז"ל אומרים: "אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה". יהודי שיושב ולומד תורה, והוא עני, המצווה היא עוד יותר גדולה.

פעם היה איש אחד שאמר לי, "אני רוצה להתגייס לעזור לך לגייס כספים, אבל תפתח בית תמחוי קטן... אתה תראה שנוכל לעשות המון כסף, יבואו עשירים עם נשותיהם, יראו את הבית תמחוי, יכנסו למטבח לבשל בבית התמחוי, הם מרגישים הרגשה מיוחדת אתה תראה כמה תרומות יהיו לך, אתה תוכל להחזיק בכסף הזה עשרה כוללים..." אמרתי לו: "תשמע, אני לא עושה הצגות, לא משחק משחקים, אני יש לי אברכים, מי שרוצה - שיתן לאברכים".

כי אין ספק, שלתת צדקות, כל אחד את המעשרות שלו, לאברכי כוללים - זה הדבר החשוב ביותר. ולכן אני רוצה לקרוא לכל אחד ואחד, לתת השנה את מעות הזכר למחצית השקל לשיבות ולכוללים שהמדינה הפסיקה לתמוך בהם! הם אומרים "פן ירבה" ואנוחנו נאמר "כן ירבה"! אברכים חשובים הגיעו לפת לחם! ישיבות ענקיות הגיעו למצב של סגירה ממש, בגלל הקושי לקיים את המוסדות.

לכן אנוחנו צריכים בכוחותינו הדלים לעשות את תשובת המשקל, יש פה את ההזדמנות, יש לנו את המצווה הזאת, את המנהג החשוב של זכר

למחצית השקל. וכמו שאמרתי, העשיר ירבה - כפי כוחו לעולם התורה, לאלו שנפגעו בגלל הגזרות האחרונות, לעשות מה שביכולתם, וזו מצווה גדולה למהדרין מן המהדרין במצוות זכר למחצית השקל.

יג. זכר למחצית השקל בשטרות וצ'קים

יש שאלה, הרי המחצית השקל שהייתה, זה היה מטבעות, חצי ממטבע של שקל, ויש ששואלים האם אפשר לתת שטרות כסף?

הנה, לגבי פדיון הבן יש בזה מחלוקת. יש פוסקים שאומרים שצריך שיהיה כסף ממש, צורה של כסף, ולא נייר. מאידך, יש אומרים, שכיון שהממשלה מנפיקה את שטרות ששוים כסף, אבל זה שווי. ובדומה לכך יש עוד מחלוקת לגבי פדיון הבן בצ"ק, שאדם כותב צ"ק והבנק משלם, הצ"ק עצמו אינו שווה, זה פשוט חתימת נייר, זה כמו שטר חוב. "שלמו לפלוני". ממילא בשטר חוב יש טוענים זה לא מועיל לפדיון הבן. יש בזה דעות מדעות שונות.

אבל כעת לא אכנס לנושא הזה, כיוון שלגבי זכר למחצית השקל שזה רק מנהג, אפשר לתת צ'קים. רק לבקש מהעני שיזדרז לפרוט את זה לפני שהשער ישתנה, כי אם השער יעלה עד שיפרע - זה לא יספיק לשיעור מחצית השקל. אבל לתת שטרות כסף או כל סוגי המטבעות - בוודאי שאפשר לתת. וזה מועיל לזכר למחצית השקל, כי כאמור, זה רק מנהג בעלמא.

יד. איסור הליכה לערכאות

בפרשת השבוע קראנו, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". רש"י מסביר על פי חז"ל: "אשר תשים לפניהם - לפניהם ולא לפני עכו"ם". חוקי התורה מתאימים לעם ישראל, הם לא מתאימים לאומות העולם. רש"י כותב מילים קשות נגד הליכה לפי חוקי אומות העולם, נגד הליכה לערכאות שדנים לפי חוקי העולם ומדינות העולם.

רש"י מוסיף יותר מזה, אם למשל יבוא איזה שופט גוי, שהוא ישב ועסק בתורה שנים רבות, הוא בקיא, יש לו כושר דיינות... [- מי יודע, עוד מעט בג"ץ אולי יגידו שיש לתת גם לגויים תעודת רבנות... שוויון...] והגוי הזה שיש לו כושר דיינות יפתח בית דין שדנים בו רק לפי חוקי התורה - האם יהיה מותר לנו ללכת לדון אצלו?

אומר רש"י, שאסור ללכת לערכאות אפילו כשהם דנים דין תורה. ולכאורה למה? הרי הוא יכול להביא איתו יהודי בעל כושר דיינות שיבדוק שבאמת הכל לפי דין תורה. למה ערכאות הם פסולים לגמרי? למה יש איסור כל כך חמור ללכת לערכאות?!

טו. לדון דין אמת

רבתי, התשובה היא, הנה דיין שיושב לדון דין אמת לאמתו, הוא צריך לדעת כמה דברים חשובים. קודם כל, הוא לא יכול להחליט אם הבעל דין אחד מוצא חן בעיניו או לא, אם התנהג יפה או לא, אם אתה מרגיש שיש לך נגיעות מסוימות, אל תדון! פסול את עצמך! אאמ"ר מרן זצוק"ל סיפר לי, שכשהיו באים לפניו זוגות, והאישה היתה בוכה, הוא היה מבקש ממנה בעדינות: "בבקשה גברת, צאי החוצה, תגמרי לבכות, תחזרי". הוא היה אומר, "דמעות זה שוחד" - אתה רואה אותה בוכה, רואה אותה כל כך מסכנה, זה יכול להשפיע עליך! אני רוצה לדון דין אמת לאמתו. לפעמים אנוחנו רואים שכן אדם מתנהג לא יפה,

היה לי לא מזמן בבית הדין מקרה של אישה אחת שכל הזמן הייתה צועקת ונכנסת לדברים של הצד השני. ואני דיברתי בסבלנות, לא רציתי להטיל עליה קנס, ביקשתי ממנה פעם ועוד פעם, ועוד פעם לשבת בשקט, לתת לצד השני לדבר, אבל היא כל פעם הייתה נכנסת וצועקת, היא עשתה רושם רע מאוד. אנשים חושבים שאם הם יבואו ויקפצו ויצעקו ויראו כאילו שהם מסכנים - זה ישפיע, זה עשה רושם רע מאוד. הייתי ממש מלא כעס, איך אפשר להתנהג בגסות כזאת?! כל פעם לשסע, לצעוק ולבזות. אבל בסופו של דבר, אחרי ששמענו את כל הצדדים, הגעתי למסקנה יחד עם חבריי הדיינים, שהאישה הזאת צודקת. היא התנהגה לא יפה, אבל זה לא משנה את העובדה שלגבי הפסק דין היא הייתה צודקת, ואכן פסקנו לטובתה.

היה לא מזמן איזה מקרה בבית משפט, פה ב'מדינת היהודים', שהיה יהודי אחד שעשה עם הפרקליטות עסקת טיעון. הוא הגיע לשופט, ואז השופט נתן לו פי שלוש מהעסקת טיעון. אחר כך עיתונאי אחד שאל בשקט את השופט, "תגיד לי, למה? הרי יש עסקת טיעון, הסכימו, אין להם מספיק הוכחות על הדברים פה ושם". ואז הוא ענה לו: "הוא עצבן אותי, אז אני הכנסתי לו..." זה המילים!

כמובן שאצל דיין שדן על פי דין תורה, לא יקרה דבר כזה. אין דבר כזה "הוא עצבן אותי", "הוא הרגז אותי", "הוא עשה לי", אם אתה מרגיש שיש לך נגיעות - תפסול את עצמך! אל תדון! אתה צריך להשתדל להיות אובייקטיבי. זה דין תורה, "שמוע בין אחיכם ושפטם צדק", חז"ל אומרים שהדיין צריך לראות את עצמו "כאילו גיהנום פתוחה מתחתיו", "כאילו חרב מונחת בין ירכותיו", צריך להיות יראת שמים אמיתית. זה לא קשור אם

אתה יודע את התורה או לא, כי בנוסף לידיעת התורה צריך הרבה אימה ויראת שמים. היו ידיינים בזמנו שהיו יושבים מכסים את הפנים שלהם בטלית, הם לא רצו להסתכל על בעלי הדין. עד כדי כך.

טז. מעבר לספק סביר

יתירה מזאת, לפעמים באים לפני בית הדין שני אנשים, הדיינים שומעים את הטענות, אחד טוען שהשני חייב לו, והשני מכחיש, והדיינים חוקרים ודורשים, ולא מצליחים למצוא ראייה שהבן אדם צריך לשלם. אבל לפעמים מתוך הדברים הם מבינים שהאמת הוא כן חייב לו. אלא שלפי דין תורה צריך עדים או הודאת בעל דין, בלי ראיות אי אפשר להוציא כסף.

במקרה כזה, הדיין אינו מוציא ממון שלא על פי ההלכה, הוא יוצא בהרגשה: נכון, אני פועל על פי ההלכה, אבל זה לא צדק. הרי בסופו של דבר אני משוכנע, יש לי סבירות של 99% שהבן אדם הזה באמת חייב. אבל למרות זאת, אין רשות לדיין להוציא ממון על פי ההרגשה שלו, יש לזה כללים. כדי להוציא ממון חייבים ללכת לפי כללי ההלכה. לא מספיק שאתה משוכנע "מעבר לספק סביר" - כמו שהם קוראים לזה אצלם, צריך שיהיה ראיות על פי ההלכה.

יז. ושפטו את העם משפט צדק

הקב"ה ביקש מאיתנו להקים בתי משפט, בתי דין, "ושפטו את העם משפט צדק". ולכאורה, למה הקב"ה מבקש את זה מאיתנו? הרי הקב"ה בעצמו הוא שופט. הקב"ה דיין האמת, והוא שופט ועושה צדק בעולם. בכל זאת הקב"ה רוצה שאנחנו, עם ישראל, ולא רק, אלא גם אומות העולם - הרי זו אחת משבע מצוות בני נח - נקים בתי דין. זה סדר העולם.

אלא אומר הקב"ה, נתתי לך סמכות לדון, אבל אני הגבלתי אותך. יש כללים שעל פיהם אתה יכול לדון. אתה צריך להביא ראיות, אתה צריך עדים, אתה צריך התראה, אם זה בדיני עונשין. ואם זה בדיני ממונות אתה צריך עדים, או הודאת בעל דין.

פעם הבן איש חי ישב בדין, ובאו אליו אנשים שומרי מצוות, אבל לפעמים הכסף כל כך חשוב לאנשים, שגם שומרי מצוות מסוגלים לשקר. ואז אחד הצדדים שלא היה לו ראיות נגד השני, והבן איש חי התחיל לחקור ולדרוש, והרגיש שהאדם הזה משקר. ואז שאל אותו הבן איש חי, "תגיד, אתה מוכן להישבע בשם השם?"

היצר הרע של הכסף הוא כל כך גדול, והאיש הזה אמר: "כן, אני מוכן להישבע".

הבן איש חי הזדעזע. האיש הזה מוכן להישבע לשקר! אמר לו הבן איש חי: "תגיד, האם אתה מוכן לבוא איתי עכשיו, לפתוח את ההיכל, ולשים את היד על הספר תורה ולהישבע?". והאיש הזה השיב לחיוב! ואז הבן איש חי שאל אותו: "והאם אתה מוכן להישבע על שני לוחות הברית?" האיש חשב לרגע, מאיפה הבן איש חי יביא את לוחות הברית?! ומשכך השיב לחיוב...

ואז הבן איש חי קרא לשמש, ואמר לו: "לך תביא לי שני לוחות הברית!". השמש אמר בסדר, ויצא. הוא חשב לתומו שהבן איש חי מדבר על ספר 'שני לוחות הברית' של השל"ה הקדוש...

אבל כשהבעל דין ראה איך השמש אומר בפשטות כן, והולך להביא, הוא היה בטוח שעוד מעט מביאים לו את שני לוחות הברית ממש, והוא נבהל. פה הוא כבר לא היה מוכן. ואמר מיד לבן איש חי: לא, אני מודה, אני מודה..." בחכמה אפשר להוציא את האמת מהאדם.

יח. לפעול בחכמה במסגרת ההלכה

היה פעם תלמיד חכם אחד, שידע איך לחקור ולדרוש כדי להוציא את האמת. והנה היה מקרה, יהודי אחד, ירא שמייים, מניח תפילין מתפלל ולומד תורה, היה לו בית מלון קטן, והנה ביום שישי הגיע אורח לבית מלון, זה היה עוד בימים שלא היה כספת בכל חדר. ואז ביום שישי הוא ניגש אל בעל המלון, ואמר לו: תראה, יש לי פה סכום גדול של כסף שאספתי וגייסתי בשביל לחתן את הילדים שלי, עכשיו עוד מעט נכנסת השבת, אני מבקש, אתה מוכן לשמור לי על הכסף? בעל בית השיב לחיוב, והאורח נתן לו את הכסף.

הגיע מוצאי שבת, האורח ניגש אל בעל המלון, וביקש ממנו את כספו: "נתתי לך עשרת אלפים דינרים, תן לי את הכסף", אבל בעל המלון הכחיש, "לא נתתי לך דינר אחד, לא היה ולא נברא, אדוני אתה חלמת חלומות, לא היה ולא נברא. שקר וכזב".

האורח התחיל להתחנן, אבל בעל המלון לא היה מוכן לשמוע, והכחיש כל קשר לכסף. בשלב מסוים הוא התחיל לאיים עליו, "אני אשמיץ אותך, אני אספר לכולם שגנבת לי את הכסף!" אבל בעל המלון השיב לו, אתה תשמיץ אותי? אתה יודע מי אני?! כולם פה בעיר מכירים אותי, כולם יודעים שאני צדיק, ואני איש נדבן ונחמד וטוב, אף אחד לא יאמין לך! יגידו שאתה משוגע!"

במר ליבו, הלך האיש המסכן אל הרב, והתחיל לבכות, וסיפר לו כל מה

שקרה. הרב חשב בליבו, הן ניכרין דברי אמת, ואמר לאורח, "תשמע, אני אוציא לך את הכסף מהאיש. אבל אני מבקש ממך דבר אחד: אני אנסה להציע לך פשרה, אבל כל פשרה שאציע לך - אל תסכים! תגיד שאתה דורש את כל הכסף עד הפרוטה האחרונה, בלי פשרות! האורח הסכים, והרב שלח אותו להמתין בחדר השני. ואז שלח הרב את השמש שלו לקרוא לבעל המלון.

בעל המלון כמובן הגיע מיד, ואז הרב פונה אליו: "תשמע, יש לי כמה נושאים לדבר איתך. דבר ראשון, יש כאן מקרה של אלמנה ענייה מסכנה, אני צריך לגייס עבורה אלף דינרים, אני מבקש ממך שאתה תיתן לי מאתיים דינרים". בעל המלון לא הסכים מיד, אמר לו הרי יש כאן הרבה אנשים עשירים בעיר, למה אני צריך לתת 20% מכל הכסף? זה המון כסף! אני לא עשיר מכולם! הרב התחיל להתמקח איתו, עד שבסוף סגרו על חמישים דינרים.

ואז הרב אומר לו: "תשמע, יש פה עוד סיפור, בא אליי אדם אחד, ומספר שגנבת ממנו עשרת אלפים דינרים. לא פחות ולא יותר. והרי אני מכיר אותך, אני יודע שזה לא יכול להיות דבר כזה, אבל האיש הזה כולו כועס, והוא אומר שהוא ישמיץ אותך והוא ידבר עליך, לכן אולי תשמע לעצתי, כדי שלא יהיה מזה אי נעימות, תן לו מאה דינרים ונגמור את הסיפור". אמר לו בעל המלון: "כבוד הרב, מה שאתה אומר קדוש, אני מסכים, מאה דינרים!"

הרב קרא לאיש מהחדר השני, ואומר לו: "הנה, הוא מוכן לתת לך מאה דינרים". האורח נדהם: "מה? מאה דינרים?! הרי זה אחד ממאה ממה שיש, הוא גנב לי עשרת אלפים! אני לא מוותר אפילו על דינר אחד פחות. הרב אמר לו, לך תחזור לחדר. ואז הרב אומר לאיש העשיר: "תראה, זה סיפור לא נעים, יהיה לך השמצות וכו', מה דעתך לתת מאתיים... ואכן בעל המלון הסכים על מאתיים. הרב קורא לאורח מהחדר השני, וגם הפעם הוא לא מסכים, והרב שולח אותו שוב לחדר.

ואז הרב משכנע את העשיר לתת יותר, עד ש'המחיר' עלה ובתוך דקות העשיר הסכים לתת חמש מאות דינרים.

ברגע שהוא אמר שהוא מסכים לתת חמש מאות דינרים, קם הרב ממקומו, דפק על השלחן וצעק: "רשע, גנב, גנב! הרי כמה התווכחת איתי בשביל לתת לאלמנה, והנה כאן תוך כמה דקות אתה מוכן לתת חמש מאות?! אם זה היה הכסף שלך לא היית מוכן! זה סימן שאתה גנבת את הכסף!" זו ראייה חותכת, ואכן האדם נשבר והודה שהוא גנב את הכסף.

הדיין צריך לפעול בחכמה, אבל במסגרת ההלכה. ואם הדיין מרגיש: "חבל, אני לא הצלחתי לעשות מה שצריך, אני מרגיש שיש פה סבירות גבוהה, אולי אפילו ודאית, שהבן אדם כן חייב". אומר הקב"ה לדיין: אתה תעשה את תפקידך, ואני אעשה את שלי". הקב"ה הוא שופט צדק, הוא דיין האמת. בסופו של דבר: "כי לא אצדיק רשע" - בסופו של דבר אם הוא באמת חייב, הקב"ה יסובב את הדברים שכך יהיה.

כפי שאמר ידידי הגאון הרב אברהם עטייה שדיבר היום לפניי כאן, שבסופו של דבר אנשים חושבים שהם עושים משהו, אנחנו עושים את רצון ה', ואם יש צורך בדברים נוספים, אנחנו משאירים את זה לקב"ה.

יט. הקב"ה יפרע ממך

הגמרא מספרת סיפור ידוע על רבי שמעון בן שטח, שהיה אדם אחד שבוודאות רצח מישהו, אך את פעולת הרציחה - אנשים לא ראו. רק ראו אותו עומד עם הסכין נוטפת דם וההרוג מפרפר. ואז רבי שמעון בן שטח אמר לו: "אני לא יכול לעשות לך שום דבר, אבל הקב"ה יפרע ממך". ואומרים חז"ל שבא נחש ונשך את הרוצח הזה והוא מת. הקב"ה עשה את העבודה.

לכן גם אנחנו בכל הדברים, נעשה את ההשתדלות שלנו, אנחנו לא ערכאות, בערכאות הם מרגישים שהתפקיד שלהם זה לפסוק עד הסוף, בין אם יש ראיות או אין ראיות, סבירות או לא סבירות, אנחנו לא הולכים בדרך הזאת. אנחנו הולכים לפי דין תורה, ואם אנחנו מרגישים שזה לא מספיק, "כי המשפט לאלוקים הוא", הקב"ה יגמור את העבודה. יש לנו ביטחון ואמונה שהקב"ה הוא דיין האמת, שופט צדק ואמת, ויעשה את מה שצריך לעשות.

יהי רצון שנזכה להמשיך ללכת לאור תורתנו הקדושה, ונזכה כולנו לזרע קודש של קיימא, נגדל את כל יוצאי חלצינו בתורה ויראת שמים. אני מתכבד לברך את המאזינים של רדיו 'קול ברמה', כולם יבורכו בכל הברכות שבתורה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אכ"ר.